



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「검직 위반 민원」 특정감사 결과보고서

2026. 7.



한국전력기술

목 차

I 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 근거 2
3. 감사 기간 및 인원 3
4. 감사 중점사항 및 실시방법 3

II 감사 대상 현황 4

1. 사건개요 4
2. 겸직 관련 법리 6
3. 사건 관련 주요 진술 7
4. 감사결과 확인된 사실관계 8

III 감사결과 9

1. 감사결과 종합 9
2. 지적사항 총괄 9
3. 주요 문제점 9

IV 처분요구사항 일람표 10

V 감사결과 처분요구서 10

1. 징계양정에 고려할 사항 10
2. 징계양정 요구기준 11

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (직원 겸직 위반 민원 제기) ♣♣(이하 ‘신고인’)은 ♣본부 ♠실에 근무 중인 ♥직급 ♠♠(이하 ‘피신고인’)이 공공기관 직원으로서 사규를 위반하여 겸직 금지 의무를 위반하였다고 신고하였다.
- (사실관계 확인) 신고내용을 검토한 결과 피신고인이 회사의 승인을 득하지 않은 채 법인 등기부등본상 ♥♥(이하 “겸직회사”)에 감사로 등재된 사실을 확인하였다.
- (영리를 목적으로 하는 업무에 종사) 본 건은 회사에 사전 승인을 득하지 아니하고 영리법인에 감사로 등재하여 영리행위에 가담한 행위로 관련 법령 및 내규 등에서 명백히 금지한 겸직 및 영리업무의 종사에 해당한다.
- (감사의 목적) 이에 감사실은 직원의 겸직에 대한 경위와 수익발생 여부 및 영리행위 적극 가담 여부 등을 명확히 파악하고, 필요시 해당 인원에 대한 적절한 신분상 조치는 물론, 겸직 상태의 원상회복까지를 목적으로 한다.

2. 감사 대상 및 근거

☐ 감사 대상자

구분	성명(사번)	직급	소속/직위	직위
(생 략)				

☐ 감사 근거

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)
- 「정관」 제38조(임직원의 겸직제한)
- 「취업규칙」 제13조(회사 업무에 종사)
- 「감사규정」 제3조(직무) 5호(각종 사고, 조직질서 문란, 진정 및 비위 등에 대한 조사 및 처리)
- 「감사규정시행세칙」 제17조(조사의 착수) 및 제6장(신고업무처리) 및 기타 제규정

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사 기간 : (생략)
- ☐ 감사인원 및 투입 내역 : (생략)

4. 감사 중점사항 및 실시방법

- ☐ 감사 중점사항

중점사항	주요내용	비고
검직제한의무 위반 여부	· 영리행위를 위한 최초 검직시기 및 준비과정 확인 · 검직 기간 동안 발생한 수익 및 업무영향도 확인	

- ☐ 감사 실시방법 및 과정

감사과정	실시방법	일정	비고
(생략)			

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 사건 개요

가. 사건 당사자 및 관련자 현황

피신고인의 검직과 관련된 인물들의 관계는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 인물관계도

(생 략)

나. 검직회사 업체 현황

1) 임원 현황

검직회사의 임원은 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 검직회사 법인등기부등본 '임원에 관한 사항'

(생 략)

2) 설립 목적

검직회사는 [그림 3]의 영리를 목적으로 설립된 법인이다.

[그림 3] 검직회사 법인등기부등본 '목적'

(생 략)

3) 지분 현황 (주주명부 기준)

피신고인이 제출한 겸직회사의 주주명부는 [그림 4], [그림 5]와 같다.

[그림 4] 겸직회사 ‘주주명부(1)’

(생략)

[그림 5] 겸직회사 ‘주주명부(2)’

(생략)

다. ●● 지분 및 투자 계약서 내용

피신고인은 피신고인을 감사로서 겸직회사의 지분을 보유한다는 ‘●● 지분 및 투자 계약서(이하 “계약서”)’를 작성 및 체결하였다.

●●의 경제적 지분 및 의결권 비율은 [그림 6]과 같으며 피신고인은 겸직회사의 감사이자 주주라고 명시되어 있다.

[그림 6] ●● 지분 및 투자 계약서 제2조 지분에 관한 내역

(생략)

2. 겸직 관련 법리

가. 공공기관운영에 관한 법률 : 영리법인 감사 취임 금지의무

공공기관운영법 제37조에 의하면, 공기업의 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고(제1항), 기관장의 허가를 받은 경우에 한하여 비영리 목적으로 업무를 겸할 수 있다(제2항).

이 때 “영리를 목적으로 하는 업무”의 해석은 국가공무원 복무규정 제25조를 준용하고 있는데(동법 시행령 제25조), 국가공무원 복무규정 제25조는 “공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우” 공무원이 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 임원이 되는 것을 절대적으로 금지하고 있다.¹⁾

한편 국가공무원 복무규정에 관한 세부 기준을 정한 국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처 예규 제203호, 제2025. 12. 31.)에 의하면, ‘영리업무’란 “계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위”를 의미하며, 이때 ‘계속성’이란 ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ② 계절적으로 행해지는 것, ③ 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④ 현재 하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것 중 하나를 의미한다.

또한 위 예규는 ‘비영리업무’의 경우 국가공무원 복무규정 제26조에 따라 소속기관장의 사전 허가 하에 행할 수 있는 ‘다른 직무’에 해당한다고 하면서, 이를 “영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무”로 규정하고 있다.

1) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)

2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것

나. 감사의 직무

(생 략)

3. 사건 관련 주요 진술

가. 영리법인 감사 등재 인정

피신고인은 회사에 허가받지 않고 법인등기부등본상 검직회사에 감사로 취임한 사실을 인정하였다.

회사에 검직사실을 신고하지 않은 이유는 비록 영리를 목적으로 하는 법인이나 비영리를 목적으로 하는 감사직의 수행은 회사에 검직 사실을 보고하거나 허가 받을 필요가 없다고 잘못 인식하고 있었다고 답변하였다.

피신고인은 감사 사임에 대한 의지를 보여주었다.

나. 감사로서의 행위 인정

피신고인은 감사로서 일부 행위를 하였다고 답변하였다.

또한 감사로서의 직무 외 행위에 대해서도 답변하였다.

다. 영리행위의 목적성

(생 략)

4. 감사결과 확인된 사실관계

가. 감사 직무 범위를 벗어난 영업 관여 행위

(생 략)

나. 수익 미발생

(생 략)

다. 징계양정 시 고려사항

본건 검직행위와 관련하여 징계양정에 고려할 사항은 아래와 같다.

(생 략)

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 종합

- ☐ (감사배경) 피신고인이 겸직 금지 의무를 위반하였다는 민원을 접수하였다. 이후 감사실은 피신고인이 영리법인의 등기감사임을 확인하고 특정감사를 실시하였다.
- ☐ (감사과정) 감사실은 신고인에게 질문서 발부를 통해 신고내용 보완하였고 이후 피신고인과의 문답 조사를 통해 사건 내용을 면밀히 파악하였다. 감사 종료 후 감사절차심의관 검토 및 감사심의위원회 의결을 통해 감사과정 및 결과의 적정성을 확인하였다.
- ☐ (감사결과) 피신고인은 회사에 허가받지 않고 영리법인의 기관(감사)으로 겸직하였다. 이러한 행위는 관련 법령 등을 위반하였고 내규에 따라 징계에 해당되어 신분상 조치를 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

- ☐ 감사 결과, [표 4]와 신분상 처분을 포함하여 2건의 지적사항을 관련 부서에 처분요구하였다.

[표 4] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
2	1	1(1)	-	-	-	1	-

3. 주요 문제점

- ① 직원의 영리업무 종사 【징계】 , 【통보】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	○처 (♥직급 ♠♠)	직원의 영리업무 종사	징계	-	1	2개월	(생략)
2	○처 (○처장)	직원의 영리업무 종사	통보	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 [별첨 참조]

1. 징계양정에 고려할 사항 [♥직급 ♠♠]

가. 감사대상자 최근 3년간 근무 성적

(생략)

나. 감사대상자 포상 및 징계 현황

(생략)

2. 징계양정 요구기준

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1. 징계양정 요구기준

(생 략)

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서 1부.
 2. 문답서 작성관리부 1부.
 3. 문답서 1부.
 4. 질문서 발부 상황표 1부.
 5. 질문서 및 답변서 각 1부.
 6. 법률자문검토의견서 1부.
 7. 감사단계별 윤리검증 체크리스트 1부. 끝.

일련번호	2026-20
------	---------

상 임 감 사

징 계, 통 보

제 목 영리법인 감사직 수행에 따른 겸직 제한 규정 위반

조 치 부 서 ○처

내 용

1. 사건 개요

한국전력기술(주)(이하 “회사”)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조(공공기관의 구분)에 따라 준시장형 공기업으로 분류되며, ♥직급 ♠♠(이하 “피신고인”)은 한국전력기술(주)에 입사하여 근무하고 있다.

한편, 감사실은 피신고인이 공기업 직원임에도 불구하고 영리법인의 등기 감사로서 영리업무를 수행하고 있다는 신고를 접수하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

관련 법령 및 내규에 따르면 직원은 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 직원이 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 되어있으며, 직원이 취업기간 중 회사업무와 관계없는 일을 할 경우에는 미리 회사의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있다.

따라서 공기업의 직원은 계속적으로 영리를 목적으로 하는 사기업체에 감사

로 등재하는 등의 영리행위는 절대적으로 금지되며, 비영리업무라도 사장의 허가가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 피신고인은 회사의 허가없이 법인등기부등본상 ♥♥♥(이하 “겸직회사”)의 감사로 취임하였고, ‘●● 지분 및 투자계약서(이하 “계약서”)를 작성 및 체결하였다.

취임 이후 피신고인은 겸직회사의 감사로서의 직무 등을 수행하였다.

당사자 의견 및 검토결과

가. 피신고인의 주장

피신고인은 영리법인에 감사로서 겸직한 사실은 인정하면서도 회사에 겸직등록을 하지 않은 사유에 대해 영리법인일지라도 비영리 목적으로 감사직을 수락하는 경우 회사에 겸직등록을 하지 않아도 된다고 잘못 알고 있었다고 답변하였다

나. 검토결과

관련 법령 등에 따라 피신고인이 겸직회사의 감사에 취임한 사실 자체만으로도 영리 목적 업무를 수행한 것이며, 그 외 감사사항을 고려하였을 때 징계사유에 해당한다 판단된다.

징계처분의 상당성과 징계양정

피신고인은 회사의 허가없이 법인등기부등본상 겸직회사의 감사로 취임하였

고, 취임 이후 감사 직무 수행 및 감사 직무 범위에 속하지 않는 영업 관여 행위를 계속적으로 행하여 왔다.

위와 같이 공공기관 임직원으로서의 제 규정 준수 의무를 소홀히 한 피신고인은 신고인으로부터 불필요한 대외민원을 야기하여 공공기관 임직원으로서의 품위를 손상시켰다. 나아가, 피신고인의 행위는 묵묵히 직무에 전념하는 타 직원들의 근무 의욕을 저하시키고 조직 전반의 규율을 해이하게 만드는 부정적 파급효과가 있을 것으로 판단된다.

위와 같은 피신고인의 행위는 관련 법령 및 내규에 따라 징계에 해당된다.

조치할 사항

① 사장은 관련 규정 등을 위반하여 영리업무에 종사한 ♥직급 ♠♠에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 징계 처분 하시기 바랍니다. 【징계】

② ○처장은 ♠♠의 겸직을 제한하고, 이행 여부를 추적·관찰하시기 바랍니다.

【통보】